

1005388-30.2018.8.26.0358

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Natália Berti

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... que o réu confessou a prática do furto, durante as investigações. Com esses argumentos, pugnou pela procedência da ação para que o réu seja condenado a restituir à autora os danos materiais no valor de R\$ 38.000,00, bem como seja condenado a indenizar moralmente a autora em quantia não inferior a R\$ 20.000,00. Com a inicial, vieram os documentos (fls. 10/23).

A assistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol - SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005388-30.2018.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005388-30.2018.8.26.0358

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Doraci Aparecida Soares

Requerido:

Everton Lucas Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

DORACI APARECIDA SOARES ajuizou a presente ação indenizatória por danos materiais e morais contra EVERTON LUCAS SANTOS, alegando, em síntese, que é pessoa idosa, simples e sem qualquer parente para auxilia-la no dia a dia. A fim de ter uma aposentadoria tranquila, guardou dinheiro durante trinta anos em sua conta poupança. Contudo, em meados de 2018, sofreu um AVC, ficando temporariamente debilitada. Neste período, combinou com o réu para que ele prestasse auxílio na administração de suas contas, confiando-lhe, para tanto, o cartão e a senha do banco. Esclareceu que o réu não tinha autorização para fazer transações bancárias em seu benefício próprio, contudo, após se recuperar do AVC, a autora foi até a instituição financeira, ocasião em que descobriu que o réu havia retirado praticamente todo o valor economizado, o que atinge o importe de R\$ 38.000,00. Diante disto, comunicou os fatos à autoridade policial, sendo que o réu confessou a prática do furto, durante as investigações. Com esses argumentos, pugnou pela procedência da ação para que o réu seja condenado a restituir à autora os danos

materiais no valor de R\$ 38.000,00, bem como seja condenado a indenizar moralmente a autora em quantia não inferior a R\$ 20.000,00. Com a inicial, vieram os documentos (fls. 10/23).

A assistência judiciária foi deferida à autora (fls. 24).

Citado (43/45), o réu apresentou contestação (fls. 56/52). Defendeu que a versão da autora é fantasiosa, na medida em que não manteve qualquer relação de auxílio financeiro com uso de cartão e senha da autora. Sustentou que não existe relação de confiança, tanto que a ré não sabe ao certo nem mesmo o nome do réu. Afirmou que negou os fatos na esfera policial e que não há credibilidade na alegação articulada pela autora, mormente porque a declaração emitida pela instituição que acolhe a autora dá conta de que ela se encontra em estado de confusão mental. Requereu a improcedência. Juntou documentos (fls. 53/61).

Houve réplica (fls. 66/69).

Instadas a especificarem provas (fls. 70), as partes se manifestaram (fls. 73/74 e 75/76).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as partes e uma testemunha arrolada pela autora (fls. 131).

A autora se manifestou, em alegações finais (fls. 133/134) e foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do réu (fls. 136).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito está pronto para julgamento, tendo em vista que as partes tiveram a oportunidade de produzir suas provas.

Ausentes nulidades e irregularidades e, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

Os pedidos são improcedentes.

No caso, pleiteia a autora reparação por danos materiais e morais proveniente de saques e pagamentos não autorizados realizados, segundo ela, pelo réu em sua conta bancária, os quais foram possibilitados em decorrência da relação de confiança estabelecida entre os litigantes.

O réu, de seu turno, negou os fatos articulados na exordial, sustentando que nunca auxiliou a autora nos afazeres administrativos ou bancários, muito menos teve acesso ao cartão e senha pertencentes à autora.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito incumbe à autora. Ao réu, compete a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

E da análise atenta da prova documental, acrescida à prova testemunhal colhida, ambas não se mostram suficientes para o fim de produzir um juízo de procedência da ação, no que diz respeito aos fatos articulados pela parte autora, senão vejamos: Em primeiro lugar, destaca-se que inexiste nos autos qualquer prova documental de que o réu teria realizado as movimentações bancárias descritas pela autora, muito menos prova no sentido de que ele, de fato, teria autorização ou confiança da demandante para administrar suas finanças.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência de fls. 13/14 nada comprova, uma vez que é unilateral, elaborado tão somente com as declarações da parte autora e não é instruído com outros elementos de prova.

Igualmente, os extratos bancários de fls. 15/23 não socorrem à autora, porquanto não apontam quaisquer indícios de que as transações bancárias foram feitas pelo réu. Lado outro, o relatório de investigação criminal de fls. 59 revela que o réu, ao contrário do que alegou a autora, negou, em sede policial, o uso de cartão e senha da autora.

Melhor sorte não socorre à autora a prova oral produzida às fls. 131.

A autora, em seu depoimento pessoal, mostrou-se confusa com relação ao valor que teria sido subtraído, alegando, inicialmente, que foi R\$ 40.000,00 e, depois, R\$ 29.900,91. Não bastasse isso, na exordial indicou a quantia de R\$ 38.000,00 e, no

boletim de ocorrência policial, R\$ 24.000,00. Ainda, ora afirmou que voluntariamente passou ao réu o cartão e a senha, ora disse que o réu subtraiu o cartão. Contou que concordou com a celebração de um empréstimo pessoal em seu nome, no valor de R\$ 5.000,00, dinheiro que foi entregue ao réu por mera liberalidade. Afirmou, ainda, que outras pessoas possuíam acesso ao seu imóvel e que todas sabiam a localização do cartão do banco, mas que não duvida de tais pessoas por serem honestas e amigas há muitos anos.

Portanto, o relato da autora é impreciso e duvidoso, dando, inclusive, plausibilidade à versão da defesa de que pode haver confusão ou desorientação por parte da demandante, mormente porque a declaração de fls. 61, oriunda do Lar de Velhinhos São Vicente de Paulo, revela que a autora também apresenta momentos de "alienação, desorientação no tempo e espaço, perde com facilidade seus objetos pessoais..."

O réu, por sua vez, ao ser indagado judicialmente, manteve-se firme na versão de que nunca auxiliou a autora nos seus afazeres financeiros e muito menos se apropriou do cartão e senha da autora; que a autora realizou um empréstimo pessoal no valor de R\$ 7.000,00 para auxiliar o réu financeiramente e que vinha pagando as parcelas diretamente à autora. Contou que sua mãe, prima da autora, prestava auxílio material à demandante, levando mantimentos e que o réu acompanhava a mãe até a casa da autora, mas que entrou poucas vezes na residência. Acredita que a autora está desorientada mentalmente. Desconhece as compras feitas com o cartão da autora e alegou, por fim, que outras pessoas frequentavam a residência da demandante.

A única testemunha arrolada pela autora esclareceu tão somente fatos que ouviu da própria demandante, sendo que ouviu da autora que o réu havia "pegado os valores". Estranhou as movimentações e compras no extrato bancário da autora, porquanto havia compra em estabelecimento de roupas masculinas. Disse, ainda, que era a própria autora quem fazia toda a movimentação bancária e não soube dizer se o réu auxiliou a demandante, já que nem mesmo conhece o demandado.

Assim, sem mais delongas, não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da ação.

Destaco que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 - SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

O novo Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas a afastar a conclusão do julgado. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada. É o teor da recente decisão: STJ. 1ª Seção. EDCI no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, em consequência, declaro extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força do princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizada da causa, observando-se que a autora é beneficiária da assistência judiciária (fls. 24).

Para a análise do pedido de gratuidade, concedo ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar, documentalmente, a hipossuficiência alegada, devendo apresentar cópias das três últimas declarações do imposto de renda, além de extratos bancários referentes aos três últimos meses, sob pena de indeferimento do pedido.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento CG nº 29/2021 da Corregedoria

Geral da Justiça do Estado de São Paulo e art. 1.098 das Normas de Serviço, caso a parte VENCEDORA, total ou parcialmente, seja beneficiária de justiça gratuita, INTIME-SE a parte VENCIDA, se esta não for beneficiária da justiça gratuita ou de isenção legal, através de seu advogado ou pessoalmente (caso não possua advogado), para que providencie o recolhimento da TAXA JUDICIÁRIA e das DESPESAS PROCESSUAIS, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Ressalto que as despesas processuais abrangem as custas dos atos do processo, tais como publicações de editais; despesas postais com citações e intimações; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça, salvo aqueles do art. 2º, parágrafo único, inciso IX, da Lei Estadual nº 11.608/2003; expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição; remuneração do perito, assistente técnico, avaliador, depositário, tradutor, intérprete e administrador, inclusive custeado pela Defensoria Pública; consultas de andamento dos processos por via eletrônica ou da informática; despesa com o desarquivamento de processo físico ou digital; taxas de pesquisas de sistemas informatizados. Providencie a serventia o devido cálculo e fiscalização do recolhimento. Se houver pagamento, EXPEÇA-SE Certidão de quitação de custas. Em caso de inadimplemento, EXPEÇA-SE Certidão de inscrição em dívida ativa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

Mirassol, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA